

1501356-61.2021.8.26.0408
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO CARLOS MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JOÃO CARLOS MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.
Consta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

1501356-61.2021.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501356-61.2021.8.26.0408
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO CARLOS MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JOÃO CARLOS MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 30 de março de 2021, às 15h00, na Rua Paulo Amaral Santos, n.º 329, Jardim Paris, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu guardava, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções – com massa de 240,05 gramas – de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía uma pistola calibre 380, da marca Glock, municiada com 10 (dez) cartuchos íntegros, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 166) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 187/192).

A decisão de fls. 194/195 recebeu a denúncia, no dia 20 de junho de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fls 217).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma comum.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos das imputações contidas na denúncia. A defesa suscitou preliminar de nulidade decorrente da entrada ilegal dos policiais militares na residência da testemunha e, no mérito, requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a ensejar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação das penas no patamar mínimo e a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de porte de arma de fogo foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 19/20 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fl. 247/249.

Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, a materialidade é comprovada pelo laudo pericial de fls. 174/183.

A autoria dos crimes, por sua vez, decorre da confissão e das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico e da posse de arma de fogo e munições. Afirmou que não tinha nada de ilícito consigo e que não sabe de quem eram a droga, a arma de fogo, as munições e os valores em dinheiro apreendidos na casa de sua cunhada. Disse que foi forjado e que não tinha consigo nem substância entorpecente nem arma de fogo.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Thiago Luiz Cirelli e João Paulo Teixeira dos Santos afirmaram que havia diversas denúncias de tráfico contra o réu e que no dia dos fatos receberam uma nova denúncia, bem específica, por celular, de que o réu estava indo para a casa de uma parente sua. Disseram que foram ao local e que o réu estava saindo da casa, mas que, ao vê-los, voltou para dentro do imóvel, razão pela qual o seguiram e abordaram. Narraram que informaram ao réu sobre a denúncia e que ele de imediato confessou a posse da arma de fogo e da substância entorpecente.

Quanto às declarações dos policiais militares a respeito da dinâmica dos fatos, especificamente a respeito das denúncias anteriores e da denúncia no próprio dia, bem como sobre a conduta do réu de sair da casa e de retornar ao seu interior ao vê-los, e ainda de sua confissão, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como

estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende o reconhecimento da nulidade decorrente da entrada ilegal dos policiais militares na casa de Cristina.

Considera-se que havia denúncias anteriores e uma denúncia específica no dia dos fatos, que indicava tanto a casa do parente como a existência de arma de fogo e substância entorpecente, e que a conduta do réu de, estando saindo da casa, retornar ao constatar a aproximação dos policiais militares, justificava não apenas o seu acompanhamento, mas também o ingresso na residência, onde foram efetivamente localizados os objetos da denúncia, ou seja, a arma de fogo e a substância entorpecente.

Quanto à motocicleta, tendo em vista a sua utilização para o tráfico, justifica-se a decretação de seu perdimento e favor da União.

Por fim, o valor em dinheiro apreendido deve ser reconhecido como de origem ilícita, tendo em vista a ausência de prova de que o réu efetivamente exercia atividade lícita. Sob tal fundamento, impõe-se também a decretação de seu perdimento em favor da União.

Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, é de rigor a conclusão de que o réu possuía a arma de fogo localizada na mesma residência e no mesmo contexto da substância entorpecentes, o que caracteriza de forma inequívoca a conduta criminosa que lhe foi imputada.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu JOÃO CARLOS MARQUES, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Passo à aplicação de suas penas.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão das condenações que o réu ostenta (Processos n.º 0006749-90.2011.8.26.0408, n.º 0008165-40.2004.8.26.0408 e n.º 16058-14.2006.8.26.0408, todos desta Vara, na certidão de fls. 62/67), que não caracterizam reincidência, em razão das datas, mas devem ser reconhecidas como circunstâncias judiciais desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 0008806-81.2011.8.26.0408, desta Vara, na certidão de fls. 62/67) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Tratando-se de reincidente específico, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

Em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias- multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão das condenações que o réu ostenta (Processos n.º 0006749-90.2011.8.26.0408, n.º 0008165-40.2004.8.26.0408 e n.º 16058-14.2006.8.26.0408, todos desta Vara, na certidão de fls. 62/67), que não caracterizam reincidência, em razão da data, mas devem ser reconhecidas como circunstâncias judiciais desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 0008806-81.2011.8.26.0408, desta Vara, na certidão de fls. 62/67) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Tratando-se de réu reincidente e se tratando de condenação pelo porte de arma de fogo no contexto de tráfico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque não preenchido o requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como inviável ainda a suspensão condicional do cumprimento da pena, porque não preenchido o requisito do artigo 77, inciso I, também do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (certidão de fls. 62/67), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, bem como de posse de arma de fogo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOÃO CARLOS MARQUES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, a cumprir as penas privativas de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, e de 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 692 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (certidão de fls. 62/67).

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre

a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, DECRETO o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendidos nos autos. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil determinando a sua transferência ao FUNAD.

Quanto à motocicleta, após o trânsito em julgado, intime-se o proprietário Jefferson para comparecer em Cartório no prazo de 15 (quinze) dias para os procedimentos visando à sua restituição, sob pena de destinação legal.

Quanto à arma de fogo e aos cartuchos apreendidos, determino sejam encaminhados para destruição, independentemente do trânsito em julgado.

P. I. C.

Ourinhos, 16 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA